

Saksframlegg

Dronningens Gate 20/24 og Vaterlandsveita 3 – Klage på avvisning av klage

Arkivsaknr.: 13/200-58 (11246/16)

Forslag til vedtak/innstilling:

Representantskapet i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har som klagenemnd fått seg forelagt klage på avvisning av klage for eiendommen Dronningens gate 20/24 og Vaterlandsveita 3.

Representantskapet som klagenemnd finner ikke at det fremkommer opplysninger i klagen som tilfører saken nye momenter som gir grunnlag for å endre vedtaket.

Klagen tas ikke til følge.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Saksutredning:

Bakgrunn

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) fattet 22.01.2014 vedtak om tvangsmulkt rettet mot Property Invest 1 AS, eier av eiendommene Dronningens gate 20 og Vaterlandsveita 3, og Property Investors AS, eier av eiendommen Dronningens gate 24, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.

Property Invest 1 AS og Property Investors AS v/Jostein Grosås anmodet i brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) datert 11.01.2016 om frafall av ilagt tvangsmulkt. DSB la til grunn at Grosås sitt tidligere brev av 15.10.2014 må anses som en klage etter forvaltningsloven.

TBRT fant ikke at vilkårene for å behandle klagen forelå, og avviste derfor klagen i vedtak datert 15.02.2016. TBRT sitt avvisningsvedtak ble påklaget av advokatfirma Wahl-Larsen i klage datert 09.03.2016.

TBRT vil bemerke at det flere ganger er bedt om en tilbakemelding om hvorvidt det er ønske at klage på avvisning skal realitetsbehandles. En slik tilbakemelding ble mottatt i e-post av 24.06.2016. TBRT vil videre bemerke at vedtaket om en "avvisning av klage på vedtaket om tvangsmulkt" og en "anmodning om ettergivelse av tvangsmulkt" er to forskjellige forhold. Selve anmodningen om frafall/nedsettelse av tvangsmulkten vil bli behandlet av DSB.

Avvisningsvedtaket ble truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 33 annet ledd, siste punktum, jf. fvl. § 29 første ledd. Brannvernmyndigheten fant ikke grunn til å gi oppreisning for klagefristen. Det vises for øvrig til TBRTs vedtak vedlagt som saksvedlegg 1.

Klagen fra advokatfirma Wahl-Larsen på avvisningsvedtaket av 15.02.2016 er fremsatt rettidig og av klageberettiget person i saken, jf. fvl. §§ 28,29 og 30.

Fakta

Klagefristen

Reglene om klagefrist og adgangen til å ta klagen til behandling følger av fv. § 29-33.

I henhold til fvl. § 29 er klagefristen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, eller for de som ikke mottar underretning, tre uker fra det tidspunkt de får eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå noen en rettighet, skal klagefristen fra andre likevel senest løpe ut når det er gått tre måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet.

Den aktuelle klagen ble fremmet nærmere 9 måneder etter at vedtakene om tvangsmulkt ble fattet. Spørsmålet blir om det foreligger grunner for å gi oppreisning for oversitting av klagefristen.

I henhold til fvl. § 31 kan klagen i visse tilfeller tas under behandling selv om klagefristen er oversittet. Dette gjelder dersom:

- a) *parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller*
- b) *det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd*

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det legges vekt på om en endring av

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre, jf. fvl. § 31 annet ledd.

Klagen kan uansett ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet, jf. fvl. § 31 siste ledd.

Det er i klagen anført at det reagerer sterkt på vedtakets begrunnelse. Det er videre gjort gjeldende at TBRT anses å ha villedet gårdeierne ved å ha realitetsdiskutert saken på en måte som gjør at foreldelse ikke kan påberopes.

Det fremgår av vedtaket om avvisning av klage (saksvedlegg 1) at det flere ganger har vært korrespondanse mellom selskapene og TBRT og at eierne i lang tid har vært klar over innholdet i vedtaket om tvangsmulkt. Således hadde eierne god tid i å klage på vedtaket før klagen ble fremmet i 2014. Informasjon om klageadgang og frister har vært godt opplyst. TBRT kan ikke se at det foreligger særlige grunner som gjør at det er rimelig at klagen blir prøvd. Brann- og redningstjenesten vil videre påpeke at det over mange år har vært mangler ved brannsikkerheten på eiendommene, og allerede i 2004 ble det startet oppfølging av sakene. Vedtakene om tvangsmulkt ble fattet på bakgrunn av at forholdene ikke ble brakt i orden, noe partene har hatt god tid på å løse.

TBRT kan i denne saken ikke se at vilkårene for å ta den for sent innkomne klagen under behandling er oppfylt. Det kan derfor ikke gis oppreisning for oversitting av klagefristen, jf. fvl. § 31. TBRT finner å fastholde denne vurderingen.

I følge fvl. § 33, siste punktum, skal saken avvises dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger.

Konklusjon

På bakgrunn av ovennevnte har TBRT funnet å fastholde sitt avvisningsvedtak i vedtak datert 15.02.2016.

Vedlegg:

Saksvedlegg 1: Avvisning av klage, datert 15.02.2016

Saksvedlegg 2: Klage på avvisning, datert 09.03.2016

Saksvedlegg 3: Vedtak om tvangsmulkt, datert 22.01.2014

Saksvedlegg 4: Klage på tvangsmulkt, datert 15.10.2014